دَعـوَى

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٩٥٦ لعام ١٤٤٠هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٩٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ

المَوضُوعَاتُ

دعوى - عوارض الخصومة - انقطاع الخصومة - انتفاء أهلية التقاضي - زوال الشخصية المعنوية - مقتضى نقض المحكمة الإدارية العليا.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية) بتعويضها عن التكاليف والأضرار الناشئة عن العقد المبرم بينهما، ودفع أتعاب المحاماة - صدور حكم المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى؛ استناداً إلى أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على ندب خبير، وأن المدعية رفضت الأتعاب المقدرة للخبير - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن المدعى عليها تم دمجها مع جهة أخرى، وجرى إزالة شخصيتها المعنوية؛ ومن ثم تنتفي عنها أهلية التقاضي - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بانقطاع سير الخصومة.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١٥٦،٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٥٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

- المادة (٣) من قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٩) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٢هـ، بشأن دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة النقل.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ، بشأن إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية أبرمت عقداً مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ، الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٧م لتنفيذ مشروع استكمال ازدواج الخط الحديدي رقم (١) ما بين الهفوف والتخزين رقم (٥) من جهة، وما بين التخزين رقم (٩) والكيلو (٦٠٠-٤٤٣) بالرياض من جهة أخرى، قيمة العقد بالأعمال الإضافية (٤٢٠,٢٩٢,٦٣٨,١٦) ريالاً، ومدة العقد (١٨) شهراً، نهاية مدته الأصلية في ٢٠١٢/٦/٢٧م، ونهاية مدة العقد الفعلية ٢٠١٦/٥/١٥م، وتم تمديد العقد من تاريخ نهايته الأصلية خمس مرات: التمديد الأول: (٨) أشهر من ٢٠١٢/٦/٢٨م حتى ٢٠١٣/٢/٢٧م. التمديد الثاني: (١٤) شهر، من ٢٠١٣/٢/٢٨م حتى ٢٠١٤/٤/٣٠م. نسبة إنجاز المدعية من المشروع حتى نهاية التمديد الثاني (٩٥,٢٩٪) والمتبقي ما نسبته (٤,٧١٪). التمديد الثالث: (١٠) أشهر و(٢٥) يوماً،

من ٢٠١٤/٥/١م حتى ٢٠١٥/٣/٢٥م. والمتبقي من الأعمال ما نسبته (٠,٧٠٪) ونسبة إنجاز المدعية من المشروع حتى نهاية التمديد الثالث (٩٩,٣٠٪) التمديد الرابع: (٥) أشهر و(١٥) يوماً، من ٢٠١٥/٣/٢٦م حتى ٢٠١٥/٩/١٠م. والمتبقي من الأعمال ما نسبته (٠,٣٠٪) ونسبة إنجاز المدعية من المشروع حتى نهاية التمديد الرابع (٩٩,٧٠٪) التمديد الخامس: (٨) أشهر و(٥) أيام، من ٢٠١٥/٩/١٠م حتى ٢٠١٦/٥/١٥م. مدعية أن التمديد بلغت مدته أضعاف مدة العقد الأصلي، تكلفت المدعية خسائر مالية تمثلت في المعدات والطاقم الفني بموارده البشرية وحراسة موقع المشروع، وكانت جميع التمديدات خارجة عن إرادة المدعية ولا علاقة لها بها؛ لتعلقها بمقاولين آخرين متعاقدين مع المدعى عليها، كانت أعمالهم معترضة أعمال العقد محل الدعوى، وبسببهم تم تمديد العقد للمدد المذكورة، وقد أثبتت لجنة الإشراف على المشروع المشكلة من الاستشاري ومندوبي إدارة العمليات وإدارة الصيانة لدى المدعى عليها بموجب تقريرها ذلك، وتلخصت أسباب التمديد وأعمال المقاولين بما يلي: ١-تأخير تنفيذ مشروع إشارات الخط المزدوج طبقاً للعقد المبرم بين شركة (س) والمدعى عليها. ٢-تأخير أذرع الحركة من قبل إدارة إشارات الاتصالات بالمدعى عليها. ٣-تأخير تنفيذ الحماية اللازمة لأنابيب شركة (أ) عن طريق أحد مقاوليها المعتمدين شركة (ق). ٤-تأخير رفع تعارضات الإشارات عن طريق مقاول الإشارات شركة (م). ٥-إيقاف جميع فرق الأعمال الترابية من مزاولة أعمالها عن طريق مندوب أمانة منطقة الرياض وإخلاء المعدات بالقوة الجبرية.

٦-إيقاف عمليات الكسارة وخلاطات المواد المستخدمة في إنتاج (الصب بالست) اللازمة للمشروع من قبل محافظة الخرج. ٧-تأخير تركيب عدد (٣٨) محولاً بسبب عدم تحويل آلية التشغيل وتركيب الكوابل اللازمة لها عن طريق مقاول الباطن الخاص بالإشارات. ٨-إيقاف أعمال تركيب السكة بين الكلم (٤٣٠) والكلم (٤٤٠) بموجب الخطاب الصادر من مدير عام التشغيل بالمدعى عليها. ٩-تعديل التصميم الخاص بإنشاء الجسر الحامل لخط الازدواج عند الكلم (٦١٧-٤٢٦) ليصبح إنشاء جسرين حاملين بدلاً من إنشاء جسر واحد وتأهيل الجسر الثاني. ١٠-تأخير تنفيذ أعمال تركيب السكة من الكلم (٦٠٠-٤٣٧) إلى الكلم (٥٤٨-٤٤٢) بسبب مشروع كيابل الألياف البصرية الخارج عن مسؤولية المدعية. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت المدعى عليها بإجراء عدة تغييرات وتعديلات في نطاق العقد المحدد تضمنت تغيراً في محل العقد ممثلاً ذلك بتعميد المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٢/٩/١٤هـ بإلغاء تنفيذ الازدواج في المسافة بين الهفوف والكيلو متر (٣٧٥-١٦٠) وتنفيذ كميات أخرى في مواقع مختلفة بالخط رقم (٢)؛ وذلك بسبب خارج عن مسؤولية المدعية، وهو تحويل مسار الخط خارج الهفوف، نتج عن ذلك التغير تحقيق وفورات نتيجة الإلغاء بلغت (٤٦,٩٨٣,٤٨٩) ريالاً، بما يعادل (١٢,٢٧٪) من قيمة العقد مقابل تلك الوفورات قامت المدعى عليها بتعميد أعمال أخرى بالخط رقم (٢) الذي يعد خارج نطاق العقد المتمثل بالخط رقم (١) وذلك بمبلغ (٤٦,٩٨١,٥١٠) ريالات، بعد مدة شهرين قامت المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٩هـ بتعديل الإلغاءات السابقة

والتعميد بمواقع أخرى بمسمى تجديد وتركيب محولات وذلك مبلغ (١٨,٦٣١,٧٦٨) ريالاً، بالإضافة لذلك قامت المدعى عليها بتعميد أعمال إضافية للعقد ثلاث مرات قيمتها (٣٢,١٦١,٥٠٥) ريالات، بما يعادل (٨,٤٪) من قيمة العقد الكلية، التعميد الأول والثاني بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٢هـ والثالث بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٣هـ، تقدمت المدعية للجنة بالنظر في تعويض المقاولين والمتعهدين بوزارة المالية، وصدر قرارها بعدم اختصاصها، وختمت الصحيفة بطلب ما يلي: أولاً: التعويض بمبلغ (٥٠,٥٣٥,٣٢٢) خمسين مليوناً وخمسمئة وخمسة وثلاثين ألفاً وثلاثمئة واثنين وعشرين ريالاً، نتيجة التكاليف في المعدات والطاقم الفني بموارده البشرية وحراسة موقع المشروع. ثانياً: التعويض عن جبر الضرر الواقع على المدعية جراء التأخر في صرف التكاليف الإضافية وذلك بمبلغ (٥,٥٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمئة ألف ريال. ثالثاً: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال. فيما أجابت المدعى عليها عن ذلك بما يلي: أولاً: بالنسبة للبند رقم (١-٢-٣-٤) فجميع تلك البنود عُممت على جميع المتنافسين أثناء طرح المشروع قبل التعاقد لأخذه بعين الاعتبار المالي والفني. ثانياً: بالنسبة للبند (٥-٦) فالإيقاف بسبب أنها أرض مملوكة ولم تأخذ بالاعتبار التعاميم المعممة قبل التعاقد. ثالثاً: بالنسبة للبند (٧) طلب من المتنافسين الخروج للموقع قبل التعاقد لمراعاة ذلك في العرض المالي والفني. رابعاً: بالنسبة للبند (٨-١٠) الموقع الأصح هو كلم (٤٣٠) وكلم (٤٤٤) وكان ذلك بسبب إزاحة كيابل الألياف البصرية الضوئية، وهذا بسبب عدم معاينة المدعية

لمسافات المشروع والوقوف على جميع التعارضات. خامساً: بالنسبة للبند (٩) إنشاء جسرين حاملين وتأهيل جسر فغير صحيح؛ لأن هذا البند تم حذفه قبل استلام العروض الفنية بموجب التعميم رقم (٨) ورأت المدعى عليها بعد ذلك تعميده بإنشاء جسر واحد فقط بكلم (٤٢٦) وتأهيل جسر آخر، وتم تعميده بمبلغ ومدة زمنية، ولم تبدِ المدعية أي اعتراض بشأنه. وبالنسبة للتغييرات والتعديلات فالعقد من الواضح أنه (استكمال) بمعنى وجود خط قائم وخط سيتم إنشاؤه، والخط الذي سينشأ سيكون مكملاً للخط القائم، والقائم قد أُنشئ بمواد تواكب وقت إنشائه، والخط الذي تنفذه المدعية أُنشئ بمواد حديثة. وتم بيان ذلك بالتعاميم على المتنافسين، وبالنسبة لإلغاء البنود وتحقيق وفورات فموضح ذلك بالتعميم رقم (٥) البند (١٢)، وأما التعميد بسبب الإلغاء فالأعمال المكلفة بدلها داخل نطاق العقد. كما أن المدعية لم تتقدم بطلب التعويض عن التمديد الثاني والثالث، والتمديد الرابع تقدمت بطلب التعويض بعد صدور التمديد، والتمديد الخامس لم تقدم بأي مطالبات تخصه ولم تتقيد بنص المادة (٥٩) من الشروط العامة للعقد؛ بأن على المقاول أن يتقدم بطلب التعويض خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة، وختمت الإجابة بطلب رفض الدعوى. وأجابت المدعية عن ذلك أن جميع التعاميم المعممة لا تشير إلى مسؤولية المدعية، ولو كان كذلك لأصدرت المدعى عليها غرامات تأخير تنفيذ العقد بدلاً من تمديده، كما نص التعميم رقم (٣) البند (١٠) على أن: "مسؤولية المتعاقد عند حصر كافة التعارضات التي يجب إزالتها أو ترحيلها من مسار الازدواج الجديد، والحصر يختلف

عن الإزالة والترحيل"، نص البند (١٤) من التعميم رقم (٢) على الأبراج وهذه خارجة عن نطاق التمديدات التي تمت وخارجة عن مطالبة المدعية، في التعميم رقم (٣) البند (٣) حصرت العمل المطلوب بحصر أنابيب أرامكو فقط. والتعميم رقم (٤) نص على أن: "المؤسسة المدعى عليها ترى أفضلية الفصل بين أعمال التنفيذ للخط وأعمال نظام الإشارات لما في ذلك من مصلحة للمؤسسة من حيث التعاقد مع كل مقاول في مجاله، مقاول الخط الحديدي لتركيب الخط الحديدي، ومقاول الإشارات لأعمال الإشارات، ويجب على المتنافسين تجاهل ما ورد في الصفحة رقم (١٣) من المواصفات الفنية للمشروع والمتعلق تجاه تركيب نظام إشارات متكامل على خط الازدواج"، والمدعى عليها قامت بتعميد شركة (س) واستشاري للإشراف عليه لتركيب نظام الإشارات مما أدى لتأخير تنفيذ المشروع، وبسببه تم تمديد العقد. فيما أجابت المدعى عليها أن غرامات التأخير تتم وفق الطرق النظامية حسب المعمول به في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أن الطلب من المقاولين للخروج والمعاينة للموقع قبل تقديم العرض المالي والفني لأجل ألا يتضرر المقاولين ويتقدموا بإجراءات قانونية لا جدوى منها، وما جاء في التعميم (٣) البند (١٠) يؤكد أن على المقاولين الخروج والمعاينة للموقع، والتعميم رقم (٢) البند (١٤) فصحيح أن تعارضات الأبراج خارج نطاق التمديد، وهذا دليل على أن المدعى عليها أكدت على المقاولين أن التعارضات ستكون مشمولة لقيمة العقد، وأما التعميم رقم (٣) البند (٣) فالمدعية لم تبدِ أي اعتراض للمدة الزمنية المقررة لحصر الأنابيب، وأما التعميم رقم (٤)

فمدد التأخير تم حصرها بمحاضر مسبقة باعتماد الاستشاري ولم يتم التطرق للتعويض المادي للمدعية عن هذه المدد، وختمت بطلب رفض الدعوى. فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم نسخة من الشروط العامة والخاصة وجدول كميات العقد، ونسخة من التعاميم المعممة على المتنافسين قبل التعاقد فقدمها، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم نسخة من محاضر التمديد، وتقديم ما يثبت المطالبة فقدمها حيث تضمنت عدد (٣,٢٠٩) مرفقاً، وحصر مطالبة موكلته تعويضها عن مدد الإيقاف التي تعرضت له في التمديد الثالث والرابع والخامس فقط خلال المدة الواقعة بين تاريخ ٢٠١٤/٥/١م حتى ٢٠١٦/٥/١٥م، وبدارسة ما قدمه الأطراف تبين حاجة الدعوى لندب جهة خبرة، واعترضت المدعى عليها عن ذلك بطلب رفضها للدعوى، فأحاطت الدائرة طرفا الدعوى بتصديها لمكاتبة جهات الخبرة لتقديم عروض أسعارهم، وسألت وكيل المدعية عن استعداد موكلته تحمل أتعاب الخبير، فأجاب بالإيجاب، فكاتبت الدائرة الجهات التالية: الأولى: الهيئة السعودية للمهندسين، ولم ترد إجابتها. الثاني: مكتب (أ) للهندسة المعمارية، ولم ترد إجابته. الثالث: مكتب (ز) للاستشارات الهندسية، ولم ترد إجابته. الرابع: مكتب (ح) للاستشارات الهندسية، واعتذر عن ندبه خبيراً في الدعوى بمكاتبته للمحكمة عبر البريد الالكتروني التابع للمحكمة. الخامس: مكتب (ف) للاستشارات الهندسية، وورد عرض سعره بمبلغ (٨٦٢,٥٠٠) ريال. السادس: مكتب (ع) للاستشارات الهندسية، وورد عرض سعره في خطابه المرسل للمحكمة أن إعداد تقرير الخبرة سيكون

بالشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلاً بـ(بيت الخبرة - المركز الجامعي للبحوث والاستشارات الهندسية) وذلك بعرض سعر (٢,٥٥٨,١٧٥) ريالاً، وبسؤال وكيل المدعية عن تحمل موكلته أجاب أن موكلته ترفض الأسعار المذكورة نظراً لمغالاتها، ويطلب مخاطبة مكاتب خبرة قدمتها المدعية: الأول في مدينة تبوك، والثاني بالدمام، والثالث بالرياض؛ لتقديم عروض أسعارهم، وذلك لفتح مزيد من التنافسية بالأسعار ليتم اختيار أحدها؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وصدر هذا الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسبَاب

بناءً على ما ذُكر من وقائع أعلاه، ولما كان طلب المدعية أولاً: التعويض بمبلغ (٥٠,٥٣٥,٣٢٢) خمسين مليوناً وخمسمئة وخمسة وثلاثين ألفاً وثلاثمئة واثنين وعشرين ريالاً نتيجة التكاليف في المعدات والطاقم الفني بموارده البشرية وحراسة موقع المشروع. ثانياً: التعويض عن جبر الضرر الواقع على المدعية جراء التأخر في صرف التكاليف الإضافية وذلك بمبلغ (٥,٥٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمئة ألف ريال. ثالثاً: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال؛ فإنّ الاختصاص الولائي منعقدٌ للمحاكم الإدارية وفق الفقرة (د) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ونصها: "د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما أنّ

الاختصاص المكاني منعقدٌ لهذه المحكمة بناءً على المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصّها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقرّ المدعى عليه، أو مقرّ فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى من ناحية سماعها، فالعقد المبرم بين الطرفين تم الانتهاء منه في ٢٠١٦/٥/١٥م الموافق ١٤٣٧/٨/٧هـ، وتقدمت المدعية بدعواها بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٣هـ، فتكون الدعوى مقبولة بمدة سماعها المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصها: "٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وعن موضوعها، فالثابت أن المدعية أبرمت عقداً مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٧م لغرض تنفيذ مشروع (استكمال ازدواج الخط الحديدي رقم (١) ما بين الهفوف والتخزين رقم (٥) من جهة، وما بين التخزين رقم (٩) والكيلو (٦٠٠-٤٤٣) بالرياض من جهة أخرى)، قيمة العقد الأصلية (٣٨٢,٨٣٠,٩٨٤,٦٠) ثلاثمئة واثنان وثمانون مليوناً وثمانمئة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وأربعة وثمانون ريالاً وستون هللة، قيمته بالأعمال الإضافية (٤٢٠,٢٩٢,٦٣٨,١٦) أربعمئة وعشرون

مليوناً ومئتان واثنان وتسعون ألفاً وستمئة وثمانية وثلاثون ريالاً وست عشرة هللة، ومدة العقد (١٨) شهراً، نهاية مدته الأصلية في ٢٠١٢/٦/٢٧م، ونهاية مدة العقد الفعلية تمت في ٢٠١٦/٥/١٥م الموافق ١٤٣٧/٨/٧هـ، وبالاطلاع على محاضر الاجتماع بشأن تمديدات العقد تبين أطرافها المدعية والمدعى عليها واستشاري المشروع، وبما أن المدعية حصرت مطالبتها عن مدة التمديد الثالث إلى نهاية الخامس، فبعد الاطلاع على محاضر التمديد عن المدة المطالب بها جاء فيها أن مشروع نظام إشارات الخط المزدوج المشمولة في نطاق أعمال شركة (س) متسبباً في تأخير مشروع استكمال الخط الحديدي رقم (١) وأن التأخير خارج نطاق المشروع بسبب تأخير إدارة الإشارات بالمؤسسة عن عدم توفير مهمات ربط عدة المحولات على نظام الإشارات الجديد، وتأسيساً لذلك ثبت مسؤولية المدعى عليها بتأخير تنفيذ العقد الخارج عن إرادة المدعية. ولتقدير المطالبة محل الدعوى، وبعد الاطلاع على المرفقات المقدمة تبين حاجتها لندب جهة خبرة لإعداد تقرير بشأنه يشمل: أولاً: حصر المعدات محل المطالبة للأعمال المتبقية بما نسبته (٤,٧١٪) لمدة التمديد الثالث، وما نسبته (٠,٧٠٪) لمدة التمديد الرابع، وما نسبته (٠,٣٠٪) لمدة التمديد الخامس، وتوضيح ما يلي: أ-حاجة المشروع لها من عدمه للأعمال المتبقية وفق النسب المذكورة أعلاه. ب-حصر وتحديد قيمة المطالبة لكل معدة، وتحديد الأيام المطالب بها عنها (مدة توقف المعدة عن العمل). ج-تحديد ملكية المعدة هل هي للمدعية أم مستأجرة، وهل يمكن الانتفاع بالمعدة في غير المشروع محل العقد؟

د-تقدير قيمة الأجرة اليومية للمعدة، وبيان الإجمالي. ثانياً: حصر الطاقم الفني -الموارد البشرية- محل المطالبة للأعمال المتبقية بما نسبته (٧١, ٤٪) لمدة التمديد الثالث، وما نسبته (٧٠, ٠٪) لمدة التمديد الرابع، وما نسبته (٣٠, ٠٪) لمدة التمديد الخامس. وتوضيح ما يلي: أ-حصر الطاقم الفني، وتوضيح حاجة المشروع لهم من عدمه للأعمال المتبقية وفق النسب المشار لها أعلاه. ب-تحديد تبعية الطاقم للمدعية من عدمه وتوضيح ذلك. ج-هل كان الطاقم الفني متواجد بالمشروع محل العقد ومخصص للمشروع لمدة التمديد الثالث حتى الخامس؟ د-هل كانت المدعية منتفعة من الطاقم بأعمال أخرى غير العقد محل الدعوى، وتوضيحها إن وجدت؟ هـ-حصر وتحديد قيمة المطالبة لكل عامل، ونوعها، وتحديد الأيام المطالب بها عنه، وبيان الإجمالي. واستناداً على المادة الثالثة من قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٤٣٨/٩/أولاً) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ، ونصها: "إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم، وإن اختارت المحكمة خبيراً من غير المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذه القواعد أو غير ما اتفق عليه الخصوم، فعليها أن تبين أسباب ذلك في قرار الندب"، وبما أن المدعى عليها لم توافق على ندب جهة الخبرة؛ فإن ذلك يعد مانعاً من اتفاق الخصوم على اختيار خبير يتفقون عليه، ويتعين على الدائرة التصدي لندب الخبير، وبذلك لا يمكن مكاتبة ما قدمته المدعية ما دام أن المدعى عليها لم توافق عليها، وبمكاتبة الدائرة لجهات الخبرة على النحو المبين في الوقائع أعلاه، وورود عرض الأسعار الموضحة لإعداد تقرير

الخبرة، ولما كان الفصل في موضوع الدعوى متوقفاً على تقرير يعده الخبير، وبما أن المادة السادسة والخمسين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ نصت على ما يلي: "يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم"، وبما أن المدعية تقدمت ببينتها، وكان لازماً ندب جهة الخبرة للقيام بالمهام الموضحة أعلاه ليتم الوصول إلى ثبوت الحق وإصدار الحكم به تأسيساً على ما وردت به المادة المذكورة سلفاً، وبما أن المدعية رفضت قيمة الأسعار المقدمة؛ فإنها بذلك تكون أسقطت حقها في تقديم بينة قاطعة تكتمل بينتها بها لدى الدائرة؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي بالحكم في الدعوى وفقاً لمنطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (١٠٩٥٦) لعام ١٤٤٠هـ المقامة من شركة (...) المحدودة ضد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة الاستئناف القاضي: ((بتأييد حكم المحكمة الإدارية فيما انتهى إليه من

قضاء))؛ مؤسسةً نقضها على: أن المدعى عليها قد تم دمجها مع هيئة النقل، وجرى إلغاؤها وزوال شخصيتها المعنوية، ولما كان توافر أهلية التقاضي في الخصوم يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين؛ فإذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن الخصومة لا تنعقد ولا تنتج أي أثر، وإذا زالت الشخصية أثناء نظر الدعوى فإن سير الخصومة ينقطع فيها ويبطل كل إجراء فيها حصل أثناء الانقطاع.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن التحقق من صفات الخصوم في الدعوى، وتوافر أهلية التقاضي فيهم يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين؛ فإذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن الخصومة لا تنعقد ولا تنتج أي أثر، وإذا زالت الشخصية أثناء نظر الدعوى فإن سير الخصومة ينقطع فيها ويبطل كل إجراء فيها حصل أثناء الانقطاع. ولما كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي وقبول الدعاوى وانعقاد الخصومة فيها من النظام العام، وللمحكمة أن تتصدى لها ولو لم تتضمنها صحيفة الاستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، حيث نصت على أن: "١-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز

الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

٢-إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة"، وبما أنه تم نظر الدعوى في مواجهة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، في حين أن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٢هـ نص على دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام)، ثم أصدر المجلس قراره رقم (٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٤/١م، ونص القرار على وضع برنامج ضمن ميزانية وزارة النقل يعنى بدفع مستحقات العقود الرأسمالية الحالية وأي مدفوعات تتعلق بأي دعاوى قضائية قائمة أو قد تنشأ ضد أي من عقود المؤسسة أو موظفيها أو عمالها المنتقلين إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وفق آلية تضعها وزارة النقل والشركة، وحيث فصل الحكم محل طلب الاستئناف في موضوع الدعوى بمواجهة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالرغم من إلغائها وزوال شخصيتها المعنوية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق النظام، وهذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا، حيث قررت في حكمها أن زوال الشخصية المعنوية للمؤسسة قبل الفصل في الاعتراض أمامها له أثره في انقطاع سير الخصومة، وحيث نصت المادة (٥٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه

لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم المستأنف، والحكم مجدداً بانقطاع سير الخصومة لانتفاء أهلية المستأنف ضدها (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية) للتقاضي.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بانقطاع سير الخصومة.